AO JUÍZO DA ____ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GOIÁS.

FORTALEZA INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 05.777.084/0001-98, estabelecida na Av. Assis Chateaubriand, n. 2015, Setor Oeste, Goiânia – Goiás, CEP: 74.130-012 e **FORTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 02.931.947/0001-41, estabelecida na Avenida Castelo Branco, 587, Qd 26, Lt 04, Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74215-240, por seus procuradores infra assinados, com escritório supra, onde desde já fica indicado para as intimações forenses de estilo, vem respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, para propor a presente

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS e pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em desfavor de

FLAUBERT DE SOUSA FRANCO, brasileiro, solteiro, portador do RG sob nº 5886797 PC-GO, inscrito no CPF nº 783.309.121-91, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio, quadra 41, lote 02, S/N, Parque Industrial João Braz, Goiânia - GO CEP: 74483-560, pelos motivos de fato e de direito adiante expostos:

1. DOS FATOS

No dia 01 de março de 2023, às partes celebraram o "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566", tendo como objeto o LOTE 08 da QUADRA 12, do loteamento urbano denominado Residencial Carolina Parque Complemento, localizado no município de Goiânia - GO, pelo valor de R$ 211.352,16 (duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), cujo pagamento foi convencionado da seguinte forma: a 1ª parcela, sendo de R$ 1.036,04 (mil e trinta e seis reais e quatro centavo) vencendo no dia 05/05/2023, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, reajustadas anualmente pelo IPCA, sendo que deste contrato primitivo o Requerido adimpliu 6 (seis) prestações, sendo as seis parcelas de n. P.1/204 até n. P.6/204, ficando em aberto às demais prestações até a presente data.

Contudo, o contrato estabelece, na Cláusula 14ª, que a inadimplência de três parcelas consecutivas constitui motivo para a rescisão contratual, após notificação do comprador e transcorrido o prazo de 15 dias sem purgação da mora.

No entanto, o Requerido **se encontra em mora desde 11/2023, com um atraso superior a 20 meses**, totalizando um saldo devedor significativo e descumprindo, também, a obrigação de pagar o ITU, conforme previsto na Cláusula 8ª do contrato.

Em face da inadimplência desde o mês 11/2023, ou seja, com 24 (vinte e quatro) parcelas em aberto, o débito do Requerido soma o valor total de R$ 31.053,75 (trinta e um mil e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), sem a incidência de custas processuais e honorários advocatícios.

Desde o início da inadimplência, o Requerido permanece na posse do imóvel, de forma precária, sem realizar os pagamentos devidos e causando prejuízos financeiros consideráveis à Requerente, que assim requer a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566 e a reintegração de posse.

2. DO DIREITO

I. RESCISÃO CONTRATUAL

No presente caso, o contrato é legítimo e a pretensão da Requerente é perfeitamente legal, onde mesmo com as prestações com atraso igual a 24 (vinte e quatro) meses, até o presente momento, sempre acreditou na solução amigável, o que infelizmente não foi correspondido pelo Requerido.

O contrato firmado é regido pela Lei 6.766/79 e pelo Código Civil Brasileiro, sendo assim o artigo 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear a resolução do contrato, vez que o Requerido deixou de cumprir suas obrigações contratuais, configurando justa causa para a rescisão do contrato.

Assim, a Rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566, é uma consequência natural da inadimplência contratual, prevista na cláusula 14ª - caput.

Portanto, uma vez caracterizada a infração contratual por culpa do Requerido e tendo este sido notificado extrajudicialmente e devidamente constituída em mora, sem que esboçasse qualquer intenção de pagar a dívida, não restou outra alternativa à Requerente, senão o pedido de rescisão judicial do contrato.

II. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

Conforme os artigos 389 e 395 do Código Civil, o devedor responde por perdas e danos em caso de mora e a posse do imóvel pelo Requerido, sem contrapartida financeira, gera enriquecimento sem causa e prejuízos à Requerente, que faz jus à fruição pelo uso indevido do bem.

Corroborando as alegações expostas, ressalta-se os presentes julgados:

"DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ***INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADA****. DA RESCISÃO CONTRATUAL*

A teor do disposto no art. 475 do CC, ***a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos****. No caso sub judice, comprovada a relação de direito material havida entre as partes, decorrente da assunção de dívida pela parte ré, estando comprovado o inequívoco inadimplemento desta, que descumpriu a obrigação de edificar uma obra no prazo previsto contratualmente, cabível a rescisão contratual.* ***DOS LUCROS CESSANTES Comprovado o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva do réu, cabível a indenização a título de alugueis, no montante postulado na petição inicial****. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida. (Apelação Cível Nº 70077983328, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).*

(TJ-RS - AC: 70077983328 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ***RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE PREVÊ A RESCISÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO*** *- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.*

1. É possível a antecipação de tutela em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse quando demonstrada prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações e o dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes contém cláusula resolutiva expressa, para ser rescindido por inadimplemento, de forma que dispensa a rescisão formal para ser deferida a sua retomada. (AI 44475/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013)

(TJ-MT - AI: 00444751020138110000 44475/2013, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2013)

É indiscutível a obrigação do Requerido em reparar a Requerente pelas perdas e danos ocasionados pelo inadimplemento das parcelas. Nesse sentido, leciona com peculiar propriedade o mestre Caio Mário:

> *"E como em qualquer das hipóteses* ***o devedor que falta ao devido descumpre a obrigação, responderá por perdas e danos, seja por não a ter cumprido 'in totum', seja por não a ter cumprido no modo e no tempo devidos (...)****. Noutros termos, o* ***descumprimento da obrigação, absoluto ou relativo, cria para o sujeito passivo o dever de prestar ou indenizar, e para o credor a faculdade de exigir.*** *(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. II, Forense, 4ª Ed., 1976, pág. 281)".*

Portanto, a permanência da atual situação implica em enriquecimento ilícito, em contrapartida de um prejuízo causado à Requerente, sendo assim, requer a condenação do Requerido em perdas e danos com estipulação de alugueres (fruição do imóvel) por arbitramento a desde a assinatura do contrato até efetiva restituição do imóvel à Requerente, aplicando-se os artigos 389, 475, Código Civil Brasileiro de 2002.

III. REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Como se extrai nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566 convencionado entre as partes no dia 01/03/2023, o Requerido tomou posse do LOTE 08 da QUADRA 12, do loteamento urbano denominado Residencial Carolina Parque Complemento, localizado no município de Goiânia - GO, usufruindo do bem até a presente data.

Contudo, perante a inadimplência injustificada do Requerido quanto às parcelas fixadas no tópico "3 – Preço e forma de pagamento" do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566, sem demonstrar interesse algum em adimplir o débito, a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a restituição do bem é a medida a ser imposta.

Ademais, cita-se os presentes julgados, robustecendo as alegações expostas:

> *"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.*
>
> ***Ação fundada no inadimplemento do compromissário comprador pelo não pagamento das parcelas do contrato**. Procedência dos pedidos. Insurgência. Descabimento. Arguição de prescrição. Pleito de restituição de quantias pagas. Inadmissibilidade. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com reintegração de posse pelo inadimplemento do preço ajustado, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Precedentes desta Corte e do E. STJ. Inadimplência de longa data, inconteste. **Posse injusta configurada. Reintegração que é consequência do rompimento do negócio**. **Perda das parcelas adimplidas. Possibilidade. Peculiaridades do caso que autorizam a retenção pela promitente vendedora**. Ausência de enriquecimento sem causa**. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem. Fixação de alugueres pela fruição do bem,** cujo montante certamente ultrapassaria o valor das prestações pagas, considerando o baixo valor das parcelas e o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação (mais de 10 anos). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.*
>
> *(TJ-SP - AC: 10017232320208260362 SP 1001723-23.2020.8.26.0362, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 19/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022)"*

> *"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.*
>
> ***O inadimplemento do comprador é causa da rescisão de contrato de compra e venda. Como consequência da rescisão do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior à celebração do negócio, com a reintegração do vendedor na posse do bem.***
>
> *(TJ-MG - AC: 10000180778094002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)"*

Afinal, uma vez tendo as partes livremente pactuado as cláusulas que regem o respectivo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566, com cláusula expressa acerca da devolução do imóvel em caso de inadimplemento, conforme demonstrado na cláusula 14º e seus parágrafos, injusta passa a ser a posse do respectivo Requerido sob o imóvel.

Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, a Requerente tem direito à Reintegração de Posse, considerando a detenção precária e a rescisão contratual advindo do descumprimento contratual.

IV. RESTITUIÇÃO DE VALORES

No presente caso, não há dúvidas acerca da responsabilidade pelo pedido rescisório, pois, a autora sempre cumpriu com as suas obrigações, obedecendo fielmente às cláusulas contratuais, aos quais foram aceitas pelo demandado no momento da negociação contratual, **no entanto o réu não foi capaz de honrar com a sua obrigação, se encontrado em mora desde 05/11/2023.**

A Requerente não mediu esforços para buscar uma solução amigável para o deslinde da referida questão, via notificações, no entanto, sempre esbarrou no descaso do Requerido, o que leva neste ato a promover a rescisão contratual nos termos da Cláusula de inadimplência do contrato firmado pelas partes.

Diante da ausência de responsabilidade da requerente pelo pedido rescisório, resta necessário o restabelecimento do *status quo ante*, com a declaração de rescisão do contrato, devendo o réu **pagar pelos alugueres (fruição do imóvel) do tempo em que deteve a posse precária até desocupação final do imóvel, pelos enormes prejuízos causados à Requerente**.

Desta forma, protesta a autora, pela condenação do réu em perdas e danos, com estipulação de alugueres (fruição do imóvel) por arbitramento a partir da assinatura contratual até efetiva restituição do imóvel à Requerente, aplicando-se os artigos 389, 475, Código Civil Brasileiro de 2002, nos termos dos julgados descritos nesta exordial;

Além disso, detendo o Requerido a posse precária do imóvel, é responsável por quaisquer impostos incidentes sobre o mesmo, nos termos da cláusula 8ª do referido instrumento de contrato.

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) Inicialmente requer a designação de audiência de conciliação ou mediação nos termos da norma processual vigente.

b) A citação do Requerido seja feita por meio de oficial de justiça (artigo 246, II, NCPC), para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia e confissão, e, ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação, declarando-se RESCINDIDO o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, nos termos da Lei Substantiva Civil vigente, através do artigo 475 do Código Civil de 2002, c/c artigo 36, inciso I, da Lei 6.766/79, pela inadimplência contratual;

c) Aplicação do artigo 1.220 do Código Civil de 2.002, no caso de haver benfeitorias no imóvel e a aplicação do pactuado no parágrafo único da cláusula 10ª, do contrato que instrui a lide;

d) Seja determinada o Requerido efetuar o pagamento do ITU – Imposto Territorial Urbano do Município de Abadia de Goiás - GO, em aberto (cláusula 8ª do contrato);

e) Seja o Requerido condenado em perdas e danos com estipulação de alugueres (fruição do imóvel) por arbitramento a partir da assinatura contratual até efetiva restituição do imóvel à Requerente, aplicando-se os artigos 389, 475, Código Civil Brasileiro de 2.002, nos termos dos julgados descritos nesta exordial;

f) Após a decretação da rescisão contratual, seja determinada a devolução das parcelas pagas pelo Requerido (artigo 53 do CDC), somente atualizadas monetariamente, pois quem deu "ensejo" a presente rescisão é o mesmo, por sua inadimplência, com aplicação sobre estas parcelas da cláusula penal prevista na cláusula 16ª do contrato objeto da lide em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado a favor do Requerido, devendo estas ser compensadas com as despesas processuais, honorários advocatícios, IPTU's e condenação pela fruição do imóvel;

g) Seja ainda, após decretar-se a rescisão contratual pleiteada, o imóvel restituído à Requerente através de **MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE**.

Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, tais como documentais, periciais, testemunhais e depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão.

Por tudo o que foi demonstrado e provado, o requerido foi quem deu causa à rescisão do presente contrato por sua inadimplência tolerada pela Requerente, devendo com isto ser condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Requer também, se necessário for, provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, juntada de novos documentos, perícia e avaliações judiciais no imóvel objeto da presente, depoimento pessoal do requerido, pena de confesso, testemunhas.

Requer, especialmente, que, doravante, toda e qualquer intimação alusiva ao processo seja feita em nome dos advogados João Carlos Cascão, OAB/GO 8.418 e Keyner Ferreira do Amaral, OAB/GO 24.360, no endereço constante do rodapé.

Dá-se a presente o valor contratual pactuado **211.352,16 (duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)**, nos termos do art. 292, inciso II, do NCPC).

Termos em que pede e espera deferimento.

Goiânia - GO, 09 de dezembro de 2025.

JOÃO CARLOS CASCÃO
OAB/GO Nº 8.418

KEYNER FERREIRA DO AMARAL
OAB/GO Nº 24.360

GABRIELA FERREIRA BORBA
OAB/GO Nº 63.872

DOCUMENTOS ANEXOS:

1. Petição Inicial
2. Procuração
3. Contrato social
4. Notificação Extrajudicial
5. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Contrato n ª 566
6. Demonstrativo de Pagamento
7. IPTU e TAXAS
8. Substabelecimento
9. Custas Iniciais